

0039907-67.2019.8.26.0114
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/08/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAUL LEIDSON GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1769/2019

Vistos etc.,

I - RAUL LEIDSON GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0039907-67.2019.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0039907-67.2019.8.26.0114
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAUL LEIDSON GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1769/2019

Vistos etc.,

I - RAUL LEIDSON GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 19h20min, na Rua Doutor

Ricardo, n.º 446, Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 4,9g (quatro gramas e nove decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 108/151).

A denúncia foi recebida por decisão de 29 de janeiro de 2020, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 155/156).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 167).

Foi designada nova data para a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais neste juízo (fls. 180, 193 e 199).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 03 de agosto p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 248).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, “caput”, da Lei de Drogas; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo; d) a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, com a sua substituição por uma pena restritiva de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 249/251).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19, Guia de Depósito Judicial de fls. 39 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 42/44.

Quanto à autoria, em juízo, o réu disse que havia adquirido o entorpecente para posteriormente entregá-lo a um outro rapaz, bem como que recebeu R\$ 10,00 (dez reais) para tanto. Asseverou, no mais, que foi abordado logo após ter adquirido o tóxico, no momento em que fazia sua conferência ao lado de Vicente.

No mais, os policiais militares relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram o réu em contato com um outro indivíduo de nome Vicente. Afirmaram que o acusado tinha algumas pedras de crack em suas mãos, em típico comportamento de quem as contava ou separava, ao passo que Vicente segurava uma certa quantia em dinheiro. Asseveraram que, ao perceber a aproximação policial, o acusado dispensou as porções de droga ao solo, bem como que, em revista pessoal, localizaram com ele a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado e à localização dos entorpecentes.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Verifico que a dinâmica dos fatos observada pelos policiais, com o acusado em contato com um outro indivíduo e, ainda, em contexto em que tinha porções de entorpecente em mãos e recebia certa quantia em dinheiro por elas, é elemento suficiente a indicar que ele praticava o tráfico de drogas na ocasião.

Além disso, verifico que é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de “trazer consigo”.

Nada obstante, ainda que considerada a versão dos fatos trazida pelo acusado, deve-se notar que ele confessou a autoria delitiva em juízo, tendo em vista que afirmou que trazia o entorpecente consigo com o fim de entregá-lo a uma terceira pessoa.

Nada obstante, observo não constar dos autos qualquer elemento que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar, o que constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu era, à época dos fatos, primário e não possuía antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 23). Muito embora confesso, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido do entorpecente apreendido não é expressivo – 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) de cocaína – e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique a atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ainda neste sentido, o seguinte julgado: “Seguindo farta orientação do Supremo Tribunal Federal, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual” (STJ – AgRg no HC 716039 / SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – Sexta Turma – j. 14/06/2022). No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RAUL LEIDSON GOMES DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. nº 71.896.651 – IIRGD – fls. 98/100), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma)

hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados”. Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 10,00 – dez reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 39) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 11 de agosto de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA